

試從憲法解釋方法角度分析 114 年憲判字第 1 號判決

——以「程序問題」為中心

張語芳

目 次

壹、前言—憲法解釋概述	1
貳、114 年憲判字第 1 號判決之背景事實	1
(一) 大法官缺額	1
(二) 憲法訴訟法修法	2
參、114 年憲判字第 1 號判決之解釋方法分析	3
一、文義主義 TEXTUALISM	4
(一) 文義主義概念	4
(二) 對文義主義之批判	5
二、體系解釋 STRUCTURALISM	6
(一) 體系解釋概念	6
三、114 憲判 1 解釋方法分析	8
(一) 憲法有意沈默	8
(二) 權力分立：立法不得侵害大法官職權行使	9
(三) 目的解釋：憲法機關維持運行	10
(四) 拒絕評議大法官不計入現有總額	11
參考文獻	12

東吳大學 114 學年度第 2 學期，憲法專題研究(四)，授課教師：湯德宗教授，報告日期：115 年 6 月 22 日。

報告人：張語芳，東吳大學法律學系碩士班公法組一年級。

壹、前言—憲法解釋概述

學者蘇永欽認為，憲法解釋方法與傳統法學解釋方法，並無太大差異。蘇氏認為：「大法官解釋憲法的方法，和我們熟知的一般法律解釋方法沒有太大的不同。也就是對主要的法源——憲法的文本，從文義（文字、文法）、文理（邏輯、語意）、歷史（法條、制度）、體系（形式體例、實質體系）、目的（主觀、客觀）、比較（規範、功能）等等的角度去做解析，不出方法論學者用不同語言所作的大同小異的方法類型¹。」

學者張嘉尹認為，先出現爭議案件，因此需要「解釋」，而憲法解釋亦同。張氏認為：「我們甚至可以說，並不是因為法律規定的不清楚，或是因為使用不確定法律概念或概括條款，才需要解釋法律，反而是因為有案件爭議，所以法律才需要解釋²。」「上述這個解釋過程的描述也可適用在憲法解釋上，事先有憲法爭議案件，才有憲法解釋的問題產生³…」

貳、114 年憲判字第 1 號判決之背景事實

本文試圖分析 114 年憲判字第 1 號判決中，論證「程序規定」部分所適用之憲法解釋方法。因此，為了方便下文之討論，須先對 114 年憲判字第 1 號判決的相關背景事實稍加論述。

（一）大法官缺額

114 憲判 1 之重要事實為僅有 8 位在任大法官。2024 年 10 月 31 日，7 位大法官任期屆滿卸任⁴，應再任命下一屆的 7 位大法官，補足憲法規定之 15 名大法官。

按憲法增修條文第 5 條第 1 項，大法官之任命方式，係由總統提名，經立法院同意任命之。

¹ 蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法，收於：吳庚大法官榮退論文集編輯委員會編，公法學與政治理論—吳庚大法官榮退論文集，頁 296-297（2004 年）。

² 張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，中原財經法學，43 期，頁 7（2019 年）。

³ 同前註。

⁴ 憲法法庭網站，<https://cons.judicial.gov.tw/docdata.aspx?fid=9#13>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

1. 總統之提名

第 1 次提名，於 113 年 8 月 30 日，蕭美琴副總統主持「113 年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布總統提名之司法院正、副院長及大法官之人選名單，並咨請立法院同意⁵。

第 2 次提名，於 114 年 3 月 21 日，由副總統於記者會公布第二次提名之司法院正、副院長及大法官之人選名單⁶。

2. 立法院之人事同意權

按立法院職權行使法第 29 條第 1 項規定：「立法院依憲法第一百零四條、憲法增修條文第五條第一項、第六條第二項、第七條第二項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立法委員二分之一之同意為通過。」依上條規定，大法官被提名人須獲 57 票同意票，為滿足「立法院之同意」要件。

針對上述 2 次大法官人事提名案，立法院分別於 113 年 12 月 24 日及 114 年 7 月 25 日透過立法院會投票表決⁷。立法院投票結果為否決全數大法官被提名人選。2 次表決，均無任何一位大法官被提名人獲過半同意票通過。

須附帶提及之背景事實為當前「立法委員之席次分佈」為三黨不過半之狀態（國民黨 53 席、民進黨 51 席、民眾黨 8 席、無黨派 1 席）⁸。因此，在政黨控制立委投票之情況下，要獲得 57 票同意票，可能方式為同時獲 2 個黨派之同意票。

（二）憲法訴訟法修法

⁵ 中華民國總統府網站，<https://www.president.gov.tw/News/28691>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

⁶ 中華民國總統府網站，<https://www.president.gov.tw/NEWS/39133>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

⁷ 王揚宇，大法官人事同意權案表決 立委開始投票，中央社，2024 年 12 月 24 日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/202412240023.aspx?topic=4241>。

王揚宇，大法官人事同意權案表決 藍白決定全數否決，中央社，2025 年 7 月 25 日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/202507250030.aspx?topic=4241>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

⁸ 中央選舉委員會網站，<https://db.cec.gov.tw/ElecTable/Election?type=Legislator>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

王揚宇、陳俊華，立法院三黨不過半 國民黨 52 席民進黨 51 席民眾黨 8 席，中央社，2024 年 1 月 13 日，<https://www.cna.com.tw/news/aip/202401130361.aspx>（最後瀏覽日：2026 年 6 月 20 日）。

本案另一重要背景事實為憲法訴訟法於 114 年 1 月 23 日修法，該次修法修正大法官評議門檻之人數要求。

1. 114 年憲訴法規定

中華民國 114 年 1 月 23 日修正公布之憲法訴訟法（下文簡稱：「114 年憲訴法」）第 30 條第 1 項規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」同條第 2 項規定：「前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。」同條第 3 項規定：「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定。」同條第 4 項規定：「前二項參與人數與同意人數之規定，於憲法法庭依第四十三條為暫時處分之裁定、依第七十五條宣告彈劾成立、依第八十條宣告政黨解散時，適用之。」同條第 5 項規定：「依本法第十二條迴避之大法官人數超過七人以上時，未迴避之大法官應全體參與評議，經四分之三同意始得作成判決或裁定；第二項之規定不適用之。」同條第 6 項規定：「前項未迴避之大法官人數低於七人時，不得審理案件。」

2. 112 年憲訴法規定

中華民國 112 年 6 月 21 日修正公布之憲法訴訟法（下文簡稱：「112 年憲訴法」）第 30 條規定：「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」

3. 修法後評議門檻規定之比較

114 年憲訴法對於憲法法庭組成之程序規定，規定應「10 人」以上參與評議，大法官「9 人」同意方得為違憲宣告。112 年憲訴法中，規定大法官「現有總額三分之二」以上參與評議，大法官「現有總額過半數」同意。

114 年版將法條文字「現有總額」的抽象比例規定，修改為具體數字（10 人）。按憲法增修條文第 5 條第 1 項規定，司法院設大法官 15 人。憲法明文規定我國大法官人數為 15 人，15 人的三分之二比例計算，即 10 人。修法似對「三分之二」門檻無更動，但卻導致現況僅有 8 位在任大法官之憲法法庭陷入停擺。

參、114 年憲判字第 1 號判決之解釋方法分析

114 年憲判字第 1 號判決（下文簡稱：114 憲判 1）需要解決的前提問題，是 5 位大法官是否得合法組成憲法法庭，並審議案件。理由書的標題「參」部分⁹，亦對於判決應採用的評議評決門檻前置討論。

下文部分，首先概述憲法解釋方法（文義主義、體系解釋），再分析 114 憲判 1 論證程序規定部分之解釋方法。

一、文義主義 TEXTUALISM

（一）文義主義概念

1. Barber 和 Fleming 的定義

Barber 和 Fleming 在《Constitutional Interpretation: The Basic Questions》一書中，對文義主義（TEXTUALISM）的定義如下：

「The textualist says we can find what the Constitution means by consulting the plain words of the constitutional document.¹⁰」

「文義主義者認為，我們可以透過參照憲法文件的字面意思，來釐清憲法的意涵。」

其次，Barber 和 Fleming 認為，文義主義並不只是對字面意義做推論，文義主義之推論源於一種「民主觀（a conception of democracy）」⁹。而要對民主觀有正確的推論，無法迴避哲學方法（按：哲學方法為 Barber 和 Fleming 主張之最佳憲法解釋方法）。具體如下：

「The long answer concludes that the textualist and the consensualist reason, not from plain word or social consensus, but from a conception of democracy that is controversial enough to require a philosophic defense—a defense they seek to avoid, but can't responsibly avoid.」

「詳盡的回答總結指出，文義主義者與共識主義者的推論並非源於字面意義或社會共識，而是源於一種民主觀。這種民主觀具有高度爭議性，以至於需要哲學上的辯護——而這種辯護是他們試圖規避，但在負責任的情況下卻無法迴避的。」

⁹ 114 年憲判字第 1 號判決，第 32 段，「參、本件判決應適用的評議及評決門檻」。

¹⁰ Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions* 67 (2007).

2. 楊日然教授之定義

楊日然教授在《法理學》一書中，說明文義主義「乃是依法律文章所做之解釋。」其認為，「法律的文義必須符合語法與法律文章之意涵，所以文意解釋是一切法律解釋的根本。體系解釋、社會法學的解釋，固然與文義解釋有著不同的方法論構造，但是仍要在文義解釋的範圍內作成。」

楊日然教授以文義解釋追求之不同「法律文字意義」，整理為三說¹¹，分別為：(1)立法者意思說。(2)法規範意思說。(3)折衷說。「立法者意思說」認為法律解釋是在闡明法律制定當時立法者的意思。「法規範意思說」認為法律一旦制定公布，就脫離立法者的控制，獨自在社會上發生一種統治作用。「折衷說」認為法律解釋固然不能拘泥於立法者的意思，但當法律的普通涵義與立法者的意思相距過大，而立法者的意思可間接得知時，仍應顧及立法者的意思，不宜太擴張解釋。

楊教授之見解，首先其認為應以文義範圍，劃定解釋之範圍，文義解釋為一切法律解釋之根本。其次，楊教授指出法規範意思說為多數說。

(二) 對文義主義之批判

1. 文義解釋遇困難案件

文義解釋遇困難案件，可能無法得出適當解釋結論。因為困難案件本身就意味著：案件事實與對應之憲法涵義應如何理解，具有高度爭議性。

「...plain words textualism and conventionalism can't be useful approaches to constitutional meaning. For, if (1) the text were plain or (2) we shared a consensus on what it meant, the case wouldn't be a hard case.¹²」

「…字面意義文本主義與慣例主義並非探尋憲法意義的有效方法。因為，如果（1）文本意義是直白清晰的，或者（2）我們對其涵義擁有共識，那麼該案件就不會成為疑難案件。」

2. 文義可能無法作為解釋之界限

張嘉尹教授認為，法律文義無法作為法律解釋之界線。理由在於：其一，對文義的理解本身就是一種解釋的結果。其二，文義是因為適用在案

¹¹ 楊日然，法理學，頁 104-107（2017 年）。

¹² Sotirios A. Barber & James E. Fleming, Constitutional Interpretation: The Basic Questions 67 (2007).

件中，暫時無法確定或不清楚，才需要法律解釋。因此，文義並無法作為定紛止爭的標準。

張教授之見解：「傳統法學方法論誤以為（法律的）文義可以直接作為解釋的界線，並以為解釋與漏洞補充的區分是理所當然的。但是卻沒有注意到，文義固然可以作為界線，但是文義本身就是一個解釋的結果，既然法律的文義因為要適用在案件上產生不清楚或暫時無法確定其意義的情況，才需要法律解釋，文義本身又要如何作為法律解釋的界線呢？把法律的文義議題化，常常是法律解釋爭論的開端，作為被討論與被爭議的對象，當然沒有辦法在方法上用來當作定紛止爭的標準。¹³」

3. 文義解釋之結果

文義解釋的結果，往往可能產生許多解釋的可能性，因此需要其他解釋方法，共同尋求最佳之解釋結果。

二、體系解釋 STRUCTURALISM

（一）體系解釋概念

1. 定義

體系解釋，因各相關法條之間實際上都是一種有機的關聯，應一併考慮，才能使法律解釋符合於法律體系之整體¹⁴。

2. 體系解釋與一般原理原則

楊日然教授認為，體系解釋會考慮法律的一般原理原則。「法律的體系解釋，有時亦須考慮到法律的一般原理原則。法律的一般原理原則為維持整個法律秩序體系性的基本要素，許多法律規定都是由一般的原理原則所展開¹⁵。」

Barber 和 Fleming 認為，採行體系解釋解釋憲法，應參考之憲法原則為中央地方分權原則、權力分立原則、民主原則。

「For guidance in hard cases, the structuralist looks to the overall constitutional

¹³ 張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，中原財經法學，43 期，頁 11（2019 年）。

¹⁴ 楊日然，法理學，頁 108（2017 年）。

¹⁵ 楊日然，法理學，頁 108-1098（2017 年）。

arrangement of offices, powers, and relationships, or what used to be called “the meaning of the Constitution as a whole.” The Constitution’s leading structural principles include federalism, separation of power, and democracy.¹⁶」

「面對困難案例時，體系解釋者（結構主義者）會參考職位、權力及關係的整體憲法安排，也就是過去所稱的『憲法整體的意義』。憲法的主要結構原則包括中央地方分權原則（federalism）、三權分立原則（separation of power）與民主原則（democracy）。」

3. 體系解釋包含目的解釋

楊日然教授認為「目的解釋」應劃分為體系解釋方法。理由如下：「法律體系解釋包含目的解釋在內，是因為任何一法律體系，不是一盲目的建構，而是一包含法律目的思想的整體。因此，當法律的文義外延不明確時，依法律的體系解釋，考慮法律的目的，當然就屬於解釋法律的適當途徑¹⁷。」

4. 體系解釋與哲學方法

Barber 和 Fleming 認為，體系解釋無法避開哲學方法。學者以適用憲法原則解釋，亦存有爭議為例，說明透過體系解釋，仍無法避免實質性的哲學判斷問題。學者具體論述如下：

「The debate between departmentalism and judicial monopoly concerning who interpret the Constitution—whether each branch or department of government shares in the responsibility of constitutional interpretation or instead the court are the exclusive interpreters—is part of a larger debate between different theories of the separation of powers (reflecting disagreements between positive and negative constitutionalists) and different theories of democracy (as conceived by majoritarians, on the one hand, and constitutionalists, on the other). So there are no uncontroversial theories of the Constitution's structural principles.」

「部門主義（departmentalism）與司法獨占（judicial monopoly）的爭論——即政府各部門是否共同承擔憲法詮釋責任，抑或法院是獨一無二的詮釋者——乃是關於三權分立不同理論（反映積極與消極憲政主義者之分歧）以及民主制度不同理論（多數決主義者與憲政主義者之分歧）之更大

¹⁶ Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions* 117 (2007).

¹⁷ 楊日然，法理學，頁 109（2017）。

爭論的一部分。因此，憲法結構性原則並不存在無爭議的詮釋理論。」

「The question is not what the Constitution means as a whole; it is what we ought to say it means.」

「問題不在於憲法整體意涵為何；而在於我們應主張其意涵為何。」

「We cannot elaborate structures as a way of avoiding substantive philosophic cannot elaborate structures as a way of avoiding substantive philosophic choices.」

「我們無法藉由闡釋結構來迴避實質性的哲學抉擇；我們只能透過做出實質性的哲學抉擇來闡釋結構。」

三、114 憲判 1 解釋方法分析

114 憲判 1 針對「評議評決門檻」(程序規定)所使用之解釋方法，包含文義解釋、體系解釋、目的解釋。

(一) 憲法有意沈默

憲法解釋應從憲法規範出發。114 憲判 1 亦先論及憲法規定，判決見解認為憲法對於大法官職權行使，有意省略，未明文規定。具體如下：

「就大法官制度而言，憲法及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，以及大法官的職權與人數等組織事項，就大法官如何行使職權，則保持沉默，既未直接明文，亦未規定應依據法律為之¹⁸。」

「從憲法及憲法增修條文賦予大法官解釋憲法、審查法律與憲法有無牴觸、審理總統、副總統彈劾案及政黨違憲解散案件的職權，必已評估大法官行使此等職權，會對法律、政治及政黨有一定程度影響的角度，當可推知憲法就大法官職權行使有意保持沉默，有基於權力分立與權力制衡考量，俾大法官不受黨派及政治影響，亦不受不當法律拘束，得秉持獨立立場，基於程序自主權，客觀宣示憲法內涵之意¹⁹。」

觀上述判決理由書，判決認定憲法為有意未對大法官職權行使作出規

¹⁸ 114 年憲判字第 1 號判決，第 35 段。

¹⁹ 同前註。

定。本文以為，上述理解雖基於「文義解釋」，但仍含有一定預設的民主觀（哲學判斷）在內，方得出「憲法有意沈默」之結論。

理由在於，若對憲法第 80 條規定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」作出解釋，似亦可得出法官包含大法官，故大法官應獨立審判之結論。憲法並未對於大法官之職權行使保持沉默。

5 位大法官似是基於應恢復憲法法庭運作之民主觀立場，做出上述「擴張」大法官職權範圍（職權行使、擁有程序自主權）之解釋。

（二）權力分立：立法不得侵害大法官職權行使

判決對權力分立原則之描述略為：

「從憲法及憲法增修條文賦予大法官解釋憲法、審查法律與憲法有無牴觸、審理總統、副總統彈劾案及政黨違憲解散案件的職權，必已評估大法官行使此等職權，會對法律、政治及政黨有一定程度影響的角度，當可推知憲法就大法官職權行使有意保持沉默，有基於權力分立與權力制衡考量，俾大法官不受黨派及政治影響，亦不受不當法律拘束，得秉持獨立立場，基於程序自主權，客觀宣示憲法內涵之意²⁰。」

其次，判決認為按權力分立原則，原則上應尊重立法權立法之結果。判決之意旨略為：

「申言之，憲訴法既為立法院基於直接民意授權，本於憲法所賦予的立法權（憲法第 62 條、第 63 條規定參照）所制定，而成為國家法律體系的一環，在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。」

惟判決認定之權力分立原則，立法不得侵害憲法法庭職權行使。其意旨略為：

「然而，憲法既為國家最高位階法規範，則用以規範大法官解釋憲法程序的憲訴法，自必須以能維護憲法最高法位階性為前提。若憲訴法的規定已導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背

²⁰ 114 年憲判字第 1 號判決，第 35 段。

憲法直接賦予大法官職權，而不要求其行使職權應依據法律為之的意旨，大法官即不應受其拘束。蓋若不然，將造成立法機關可以透過制定或修正不符合憲法的憲訴法，封鎖、阻礙大法官職權的行使，或致大法官不能妥適宣示憲法內涵，掏空大法官的憲法解釋權，擺脫憲法對立法院議決的一切法律案（含預算案）的控制，使憲法的最高法位階性落空，立法院通過的法律反居於實質上最高法位階的嚴重後果²¹。」

判決採行權力分立原則，依體系解釋，依據憲法體系之核心原則（權力分立），做出解釋，認為立法權之行使，不得造成憲法法庭運作之實質阻礙。

（三）目的解釋：憲法機關維持運行

「憲法並未規定大法官必須全體共同行使憲法解釋權，亦未規定大法官行使憲法解釋權的人數門檻，實基於大法官行使憲法解釋權應持續運作，不受一時人數變動所影響的考量。因此，確保大法官職權的順利行使，不能一時或缺，不受到其他憲法機關不當限制或影響，也正是在維護憲法所定民主法治、憲政秩序及落實憲法保障人民基本權利意旨的重要機制（參見伍、二、（三））²²。」

判決認為，憲法機關忠誠義務為維持憲法法庭運行、大法官獨立審判。大法官具有「維護憲法」之憲法義務。

採現有總額（抽象比例）之目的，為維持憲法機關持續運作，判決意旨如下：

「憲法設置國家機關的本旨，在使各憲法機關發揮其應有的憲政功能，不致因人事更迭而一日中斷。…大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，其維護憲法秩序的憲政功能，尤應運行不輟，不可因人事更迭或其他因素而一日中斷。…於繼任人選產生前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官行使職權持續正常運行，維持大法官的憲政功能於不墜²³。」

²¹ 114 年憲判字第 1 號判決，第 37 段。

²² 114 年憲判字第 1 號判決，第 44 段。

²³ 114 年憲判字第 1 號判決，第 47 段。

（四）拒絕評議大法官不計入現有總額

「從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內²⁴。」

拒絕審判之 3 位大法官，判決將「拒絕審判」類推適用「迴避」、「未到職」之規定，扣除現有總額。

²⁴ 114 年憲判字第 1 號判決，第 51 段。

參考文獻

Sotirios A. Barber & James E. Fleming, *Constitutional Interpretation: The Basic Questions*, 2007.

蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法，收於：吳庚大法官榮退論文集編輯委員會編，*公法學與政治理論—吳庚大法官榮退論文集*。

張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，*中原財經法學*，43期，(2019年)。

楊日然，*法理學*，初版三刷（2017年）。